تأبيد من وقف وغيره (فلا بد فيها) أى الكناية (من نية الوقف) فمتى أتى مالك بأحد هذه الكنايات الثلاث واعترف انه نوى بها الوقف لزم فى الحكم لانها بالنية صارت ظاهرة فيه وان قال ما أردت بها الوقف قبل قوله لانه أعلم بما فى ضميره لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر (مالم يقل) الواقف بلفظ من ألفاظ الكناية بلا نية تصدقت بدارى (على قبيلة كذا أو) على (طائفة كذا) أو يقرن الكناية بأحد الالفاظ الخمسة كتصدقت صدقة موقوفة أو تصدقت صدقة محبسة أو تصدقت صدقة مسبلة أو تصدقت صدقة محرمة أو تصدقت صدقة مؤبدة أو قرن الكناية بحكم الوقف كلا تباع أو لا توهب أو لا تورث لان ذلك كله لا يستعمل فى سوى الوقف فانتفت الشركة

* (فصل * وشروط الوقف) المعتبرة له (سبعة أحدها كونه) أى الوقف (من مالك) فلا يصح ان يقف الانسان ملك غيره بغير اذنه (جائز التصرف) فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون (أو من يقوم مقامه) أى مقام جائز التصرف كوكيله فيه (الثانى) من شروط صحة الوقف (كون الموقوف عينا يصح بيعها) فلا يصح وقف أم ولد وكاب ومرهون (و ينتفع بها) ما يعد انتفاعا (نفعا مباحا مع بقاء عينها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع) للشعل (واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها) قال فى الاقناع ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه لم يصح وقفه وهو باق على ملك صاحبه فيزكيه ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف قاله الشيخ (الثالث) من شروط صحة الوقف (كونه على جهة بر) وهو اسم جامع للخير وأصله طاعة الله تعالى والمراد اشتراط معنى القربة فى الصرف الى الموقوف عليه لان الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لاجله الوقف اذ هو المقصود (وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب) لانه شرع لتحصيل الثواب فاذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذى شرع من أجله (فلا يصح) الوقف (على الكنائس) جمع كنيسة قال فى القاموس الكنيسة معبد اليهود او النصارى او الكفار انتهى (ولا على اليهود والنصارى ولا) يصح الوقف أيضا (على جنس الاغنياء أو الفساق) أو قطاع الطريق ولا على التنوير على القبر وتجصيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره قاله فى الرعاية (اما الوقف على ذمى معين (أو فاسق) معين (او غنى معين صح) وان وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الاكل منه أو الانتفاع لنفسه أو لاهله أو انه يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح (الرابع) من شروط صحة الوقف (كونه على معين) من جهة أو شخص (غير نفسه) عند الاكثر وينصرف الى من بعده فى الحال وعنه يصح قال المنقح فى التنقيح اختاره جماعة وعليه العمل وهو أظهر (يصح ان يملك فلا يصح الوقف على) شئ (مجهول كرجل) لصدقه على كل رجل (ومسجد) لصدقه على كل مسجد قال فى الانصاف عن كون الوقف يصح على رجل ومسجد بلا نزاع انتهى (أو على) مبهم كقوله وقفت دارى على (أحد هذين) الرجلين أو على أحد ابنى هذين أو على احد هذين المسجدين أو على احدى هاتين القبلتين لتردده كما لو قال بعتك أحد هذين الثوبين أو وهبتك أحدهما (ولا يصح) الوقف (على نفسه ولا) يصح الوقف (على من لا يملك كالرقيق) وأم الولد (ولو) كان الرقيق (مكاتبا ولا) يصح الوقف على (الملائكة والجن والبهائم